



DECLÁRESE INADMISIBLE LA OFERTA QUE SE INDICA, Y ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “SERVICIO DE CLOUD MICROSOFT AZURE PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA” ID N° 1002584-16-LR25.

Solicitud N° 304.

VISTO

Lo dispuesto en la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública; en la Ley N° 21.796, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2026; en la Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el DFL 1-19653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886; en la Ley N° 21.634 del Ministerio de Hacienda que Moderniza la Ley N°19.886; en el Decreto Exento N° 87 de 2024, del Ministerio de Educación; en Resolución Exenta N ° 2.869, de 2025, de la Dirección de Educación Pública, que autorizó el llamado a Licitación y aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos y designó a la Comisión Evaluadora del proceso licitatorio ID N°1002584-16-LR25; en Memorándum N° 160, de 2026, del Subdepartamento de Administración Institucional; en el Acta de Evaluación Técnica y Económica de la Licitación Pública ID N°1002584-16-LR25; en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 446, de 2026, emitido por el Subdepartamento de Finanzas Institucionales; en el Certificado de Habilidad del proveedor Andestic Spa; en la Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO

1. Que, la Ley N° 21.040, crea la Dirección de Educación Pública, en adelante Dirección o DEP indistintamente, cuya finalidad principal es la conducción estratégica y coordinada del Sistema de Educación Pública, correspondiéndole a su director, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la citada norma, entre otras funciones, su dirección y administración, así como también la ejecución de actos y celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines;
2. Que, con la finalidad de contratar el “Servicio de Cloud Microsoft Azure para la Dirección de Educación Pública”, mediante Resolución Exenta N° 2.869, de fecha 31 de diciembre de 2025, de este origen, se autorizó el llamado a Licitación Pública y aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, y designó a la Comisión Evaluadora del proceso licitatorio ID N°1002584-16-LR25, publicándose con fecha 02 de enero de 2026 en el portal de mercado público;
3. Que, efectuada la apertura de las ofertas, liberándolas en el Sistema de Información, se constató que a la licitación precitada se presentaron tres ofertas por los siguientes interesados:

	Proveedor	RUT
1.	Andestic Spa	76.031.392-0



2.	Noventiq International Chile Spa	76.232.892-5
3.	Tivit Chile	76.130.712-6

4. Que, con fecha 03 de febrero del año en curso, se constituyó la Comisión Evaluadora, previamente designada, dejando constancia de lo obrado en Acta de Evaluación Técnica y Evaluación Económica, con fecha 05 de febrero de 2026, que se adjunta al presente acto;

5. Que, en primer término, la Comisión Evaluadora revisó la etapa de admisibilidad, que en principio verificó la presentación de los antecedentes, constatando que los oferentes adjuntaron la totalidad de los antecedentes respecto de la presentación de la oferta. Sin embargo, la Comisión solicitó a la sección de compras y contratos, requerir a través de foro inverso, lo siguiente:

Nº	Motivo de la consulta	Fecha de la consulta	Proveedor
1.	Reenviar anexo N° 4, en su formato original y sin alteraciones	03 de febrero de 2026	Noventiq International Chile Spa

6. Que, posteriormente, la Comisión observó que respecto a la garantía de seriedad de la oferta un proveedor no la presentó, según el siguiente detalle:

Nº	Proveedor	Observación	Nº de fianza
1	Andestic Spa	Presenta garantía de seriedad de la oferta	X0090622
2	Noventiq International Chile Spa	Presenta garantía de seriedad de la oferta	224022WEB
3	Tivit Chile	No presenta garantía de seriedad de la oferta	-

7. Que, conforme a lo señalado la Comisión Evaluadora propone declarar inadmisibles la oferta de **Tivit Chile**, debido a que no presentó la garantía de seriedad de la oferta, por lo que incumple lo dispuesto en el acápite octavo, literal vii, letra a, sobre garantía de seriedad de la oferta que dispone: “Si no se presenta el documento de garantía de seriedad de la oferta, o si su presentación es extemporánea, o no estuviera extendida en los términos señalados, **no se evaluará la oferta presentada**. Dicha situación será comunicada a la Comisión Evaluadora, previo al proceso de evaluación. Posteriormente, **dicha oferta será declarada inadmisible** a través de resolución fundada”;

8. Que, luego la Comisión Evaluadora continuó con la evaluación con los oferentes que cumplen con lo dispuesto en las Bases y, por tanto, se evalúa el criterio administrativo, en que si bien se solicitó a un oferente aclarar el anexo N°4, contenía la información requerida por esta entidad, por ello no se descuenta puntaje teniendo por fundamento el principio de no formalización, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 5% según lo establecido en las bases:



	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	5
2.	Noventiq International Chile Spa	5

9. Que, enseguida evaluó el criterio técnico, con subcriterio de plazo de entrega del servicio, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 30% según lo establecido en las bases:

	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	30
2.	Noventiq International Chile Spa	6

10. Que, a su vez se realizó la evaluación del criterio técnico, cuyo subcriterio corresponde a la experiencia del oferente, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 10%, en conformidad con lo establecido en las bases:

	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	2
2.	Noventiq International Chile Spa	7

11. Que, luego, se realizó la evaluación de del criterio técnico, cuyo subcriterio corresponde a las condiciones tecnicas, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 30% por oferta:

	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	30
2.	Noventiq International Chile Spa	30

12. Que, posteriormente se efectuó la suma de los criterios técnicos, con los subcriterios correspondientes ya mencionados, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 70%, en conformidad con lo establecido en las bases:

	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	62
2.	Noventiq International Chile Spa	43

13. Que, enseguida, se procedió a evaluar la oferta económica, por el servicio que corresponde al 20%, conforme lo indican las bases administrativas, obteniéndose los siguientes resultados:



	Proveedor	Precio Ofertado	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	\$419.832.000	20
2.	Noventiq International Chile Spa	\$422.000.000	19,89

14. Que, posteriormente, la Comisión Evaluadora procedió a evaluar el criterio de programa de integridad, obteniéndose los siguientes puntajes ponderado al 5%, conforme lo señalan las bases de licitación:

	Proveedor	Puntaje Ponderado
1.	Andestic Spa	5
2.	Noventiq International Chile Spa	5

15. Que, la Comisión Evaluadora procedió a establecer el puntaje final que de esta manera se obtienen los siguientes puntajes:

	Proveedor	Puntaje total
1.	Andestic Spa	92,00
2.	Noventiq International Chile Spa	70,89

16. Que, conforme a los puntajes finales obtenidos, la Comisión Evaluadora propone se adjudique el proceso de Licitación Pública ID N°1002584-16-LR25, al oferente **Andestic Spa.**, RUT N° 76.031.392-0, en razón de ser el oferente con mayor puntaje obtenido

17. Que, en virtud de lo señalado anteriormente, mediante Memorándum N° 160, de fecha 12 de febrero de 2026, el Subdepartamento de Administración Institucional, solicitó la tramitación del acto administrativo correspondiente, a fin de concluir el proceso de licitación;

18. Que, según lo dispuesto en el Certificado de Habilidad del Registro de Proveedores, de fecha 12 de febrero de 2026, **Andestic Spa**, se encuentra hábil para ser contratado por Organismos del Estado;

19. Que, la disponibilidad de recursos para la contratación del servicio consta en Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 446/2026, de 12 de febrero de 2026, emitido por el Subdepartamento de Finanzas Institucionales, que se adjunta a la presente resolución;

20. Que, la contratación en cuestión se formalizará mediante la suscripción del contrato, conforme dispone el inciso 1° del artículo 117 del Reglamento de la Ley N°19.886, que dispone para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la Ley de Compras, se requerirá la suscripción de un contrato;

21. Que, tal como dispone el artículo 3, de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por tales "las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una voluntad pública";



22. Que, siendo armónico con lo expuesto precedentemente, el inciso cuarto del artículo 58 del Reglamento de la Ley N°19.886, prevé, en lo que interesa, que la Entidad Licitante deberán publicar a la brevedad en el Sistema de Información los resultados de sus procesos de licitación o contratación. Asimismo, deberán publicar la resolución fundada que declare la inadmisibilidad y/o la declaración de desierto del proceso, en conformidad al artículo 59 de este reglamento;

RESUELVO

I. **DECLÁRESE** inadmisibile la oferta del proveedor **Tivit Chile**, debido a que no presentó la garantía de seriedad de la oferta. Por tanto, incumple lo establecido en las Bases Administrativas, acápite octavo, literal vii, letra a, sobre garantía de seriedad de la oferta que dispone: "*Si no se presenta el documento de garantía de seriedad de la oferta, o si su presentación es extemporánea, o no estuviera extendida en los términos señalados, **no se evaluará la oferta presentada**. Dicha situación será comunicada a la Comisión Evaluadora, previo al proceso de evaluación. Posteriormente, **dicha oferta será declarará inadmisibile** [...]*" aprobadas mediante Resolución Exenta N° 2.869, de fecha 31 de diciembre de 2025.

II. **ADJUDÍCASE** la Licitación Pública ID N° 1002584-16-LR25, denominada "Servicio de Cloud Microsoft Azure para la Dirección de Educación Pública", a **Andestic Spa**, RUT N° 76.031.392-0, por la suma de \$419.832.000 (cuatrocientos diecinueve millones ochocientos treinta y dos mil pesos) IVA incluido, que se pagará de conformidad a lo establecido en las Bases.

III. **EMÍTASE**, por la Sección de Compras y Contratos dependientes del Subdepartamento de Administración Institucional la correspondiente Orden de Compra.

IV. **IMPÚTESE**, el gasto que irroque la presente contratación, a la imputación presupuestaria 09.17.02.33.03.104, según da cuenta el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 446, de 2026, del Subdepartamento de Finanzas Institucionales, al presupuesto vigente de la Dirección, aprobado mediante la Ley N° 21.796, de presupuesto de ingresos y gastos del sector público para el año 2026. Impútese el gasto que implique recursos presupuestarios posteriores, al presupuesto de la Dirección, sin necesidad de emitir un nuevo acto administrativo.

V. **PUBLÍQUESE** oportunamente la presente Resolución Exenta y los documentos adjuntos en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/OSCRKR-676>